秘密保持契約書

＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「甲」という。）と＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「乙」という。）は、甲乙間で行う案件の紹介、検討、商談、条件調整および業務の準備（以下「本目的」という。）に関し、秘密情報の取扱いについて、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（秘密情報）

1. 本契約において「秘密情報」とは、甲または乙が、本目的に関連して相手方に開示または提供する技術上、営業上、業務上その他一切の情報をいう。PARK上で閲覧または共有される情報、メッセージ、ファイル、画面表示その他の情報を含む。
2. 秘密情報には、案件情報、顧客・取引先情報、担当者情報、単価・報酬・契約条件、提案内容、職務経歴書・スキルシート、技術情報、ソースコード、認証情報、個人情報が含まれる。
3. 次の情報は秘密情報に含まれない。ただし、個人情報その他法令上保護される情報は、法令に従い取り扱う。

（1）開示を受ける前から適法に保有していた情報
（2）開示を受ける前から公知となっていた情報
（3）開示を受けた後、受領者の責めによらず公知となった情報
（4）守秘義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
（5）秘密情報によらず独自に開発または取得した情報

第2条（秘密保持と目的外利用の禁止）

1. 甲および乙は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、第三者に開示または漏えいしてはならない。
2. 甲および乙は、秘密情報を本目的のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
3. 甲および乙は、本目的の遂行に必要な範囲で、自己の役員、従業員、弁護士その他の専門家に秘密情報を開示できる。この場合、開示先に本契約と同等の秘密保持義務を負わせ、その行為について責任を負う。
4. 甲および乙は、相手方の事前承諾なく、秘密情報を複製、転載、転送またはダウンロードしてはならない。ただし、本目的に必要な最小限の範囲で行う場合を除く。

第3条（個人情報および安全管理）

1. 甲および乙は、秘密情報に個人情報が含まれる場合、個人情報保護法その他の関係法令を遵守し、本目的に必要な範囲でのみ取り扱う。
2. 甲および乙は、秘密情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じる。
3. 秘密情報の漏えい等が発生し、またはそのおそれを知った場合、当事者は速やかに相手方へ通知し、被害の拡大防止および原因調査に協力する。

第4条（法令等に基づく開示）

甲または乙が、法令、裁判所または行政機関の命令等により秘密情報の開示を求められた場合、法令上可能な範囲で事前に相手方へ通知し、必要最小限の範囲で開示できる。

第5条（返還・削除）

本目的が終了したとき、または相手方から求められたときは、甲および乙は、相手方の指示に従い、秘密情報およびその複製物を速やかに返還または削除する。ただし、法令上保存が必要なものは、保存期間中、本契約に従って管理する。

第6条（権利および契約関係）

1. 秘密情報に関する権利は、開示した当事者または正当な権利者に留保される。本契約は、秘密情報に関する知的財産権その他の権利を相手方に移転または許諾するものではない。
2. 本契約は、甲乙間に業務委託、雇用、派遣、代理店その他の契約関係を成立させるものではない。実際の業務または取引を行う場合は、別途必要な契約を締結する。
3. PARKの運営者は、本契約の当事者ではなく、本契約に基づく甲乙間の義務を負わない。PARK上での情報の保存・管理については、PARKの利用規約およびプライバシーポリシーに従う。

第7条（契約期間）

1. 本契約は、____年____月____日に効力を生じ、締結日から____年間有効とする。
2. 第2条および第3条の義務は、本契約終了後も____年間存続する。ただし、営業秘密および個人情報については、法令上または性質上保護が必要な期間、義務が存続する。

第8条（損害賠償）

甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、違反した当事者は、関係法令に従い、相手方に生じた損害を賠償する。

第9条（反社会的勢力の排除）

甲および乙は、自らが反社会的勢力に該当せず、また反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、保証する。これに違反した場合、相手方は催告なく本契約を解除できる。

第10条（協議・準拠法・管轄）

1. 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠実に協議して解決する。
2. 本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争については、____地方裁判所または____簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書を電磁的に作成し、甲乙が電子署名その他合意した方法で締結する。書面で締結する場合は、本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有する。

____年____月____日

甲	乙
所在地／住所： 会社名／氏名： 代表者名： 署名／電子署名：	所在地／住所： 会社名／氏名： 代表者名： 署名／電子署名：